



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 Registro delle Delibere
del 19.08.2025

OGGETTO

Acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 delle aree distinte in catasto del Comune di Squillace al foglio 31 particelle 24 e 25 (ex particelle 13 e 18) e al foglio 31 particella 39.
Atto di indirizzo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2025 del giorno 19 mese di agosto alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Il Sindaco Rag. Vincenzo Zofrea - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che le società: “Cassiodoro srl” (P.I. 03338450798), “Lido del Principe srl” (P.I. 12657341999) e “La Dimora del Principe srl” (P.I. 09962391000) in persona del loro amministratore p.t. e legale rappresentante, dott. Francesco Lucifero, con sede a Crotone in via Risorgimento n. 49, ha proposto atto di citazione in data 05.09.2024 contro il Comune di Squillace per il risarcimento del danno per il periodo di occupazione abusiva del proprio terreno, distinto in catasto del Comune di Squillace al foglio 31 particelle 24 e 25 (ex particelle 13 e 18) ed al foglio 31 particella 39;

Preso atto che:

- con decreto n° 4864 del 22 novembre 1983, il Sindaco protempore del Comune di Squillace autorizzava l'Amministrazione comunale ad occupare d'urgenza le aree censite nel catasto terreni al foglio 31 porzione della particella 5 di mq. 2.090,00 e porzione della particella 1 di mq 400,00, nella frazione Marina, in testa alla Castelsilano s.a.s. di Filippo Stratta & C. per la realizzazione della rete fognante con impianto di depurazione;
- con decreto n° 1640 del 12 aprile 1984 il Sindaco protempore autorizzava l'Amministrazione comunale ad occupare d'urgenza le aree ubicate nel catasto terreni al foglio 31 porzione della particella 1 di mq 400,00 e della particella 5 di mq 2.090,00, nella medesima frazione Marina, in testa alla stessa Società per la realizzazione della rete fognante;
- con delibera n° 46 del 25 marzo 1985 il Consiglio Comunale di Squillace approvava il progetto per la realizzazione di verde attrezzato in località Principe con conseguente dichiarazione di pubblica utilità. Si approvava inoltre il piano particellare e di esproprio che investiva la proprietà della ditta Castelsilano s.a.s. di Filippo Stratta & C. per le aree distinte nel N.C.T. al foglio 31 particella 17 per mq 810.000 e particella 18 per 10.000 mq;
- in data 19 giugno 1985 è stata effettuata l'immissione in possesso e di redazione degli stati di consistenza degli immobili;
- con decreto n° 3186 del 2 ottobre 1993 il Sindaco protempore di questo Ente, richiamata la deliberazione C.C. n° 46/1985, sopra citata nonché quella consiliare del 7 febbraio 1990 che aveva rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità e riapprovato il progetto, determinava l'indennità provvisoria di esproprio in Lire 7.220.000;

Ritenuto, per quanto precede, la necessità di avviare la procedura di c.d. “acquisizione sanante” di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, onde regolarizzare l'esproprio *sine titulo* e quantificare l'indennizzo spettante alle suddette società, in persona del dott. Francesco Lucifero;

Considerato che la c.d. “acquisizione sanante” si basa sul presupposto dell'indispensabile necessità dell'opera rispetto alle alternative concretamente praticabili;

Valutato che non essendosi conclusa la procedura espropriativa e acquisitiva, l'unico sistema per regolarizzare l'acquisizione al patrimonio comunale di un bene immobile è l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-Bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il quale recita, al comma 1, che “*Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.*”, al comma 2, che “*Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo*”, al comma 3, che “*Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma*”;

Considerato che con l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 il legislatore ha voluto attribuire al nuovo

provvedimento non solo una funzione sanante di un precedente comportamento illecito, bensì una propria finalità ablatoria ancorata a precisi requisiti espressamente previsti dalla norma. Il primo di questi è certamente l'utilizzazione *sine titulo* del bene immobile che, anche nell'attuale quadro normativo, l'amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno adeguando la situazione di fatto a quella di diritto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., deve essere rinnovata la valutazione di attualità e la prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione;

Rilevato che le aree oggetto di esproprio ricadono - nel vigente P.R.G. - in Zona Territoriale Omogenea in:

- *viabilità pubblica*: al foglio di mappa n. 31 particelle 24 e 25 (ex particelle 13 e 18);
- *pineta*: al foglio di mappa 31 particella 39 (ex particelle 13 e 18);

Ritenuto, pertanto, dover formulare al Responsabile del Settore Tecnico apposito atto di indirizzo al fine di poter procedere all'acquisto sanante, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, delle aree occupate, con il riconoscimento di un indennizzo ai proprietari per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ai sensi del citato art. 42-bis, da determinarsi per il periodo di occupazione *sine titulo*;

Riscontrata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- il vigente regolamento contabile;
- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1. **di dichiarare** il preminente interesse pubblico sulle aree descritte in premessa e di procedere per l'acquisizione delle stesse avviando la procedura di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
2. **di dare atto** che l'applicazione dell'istituto "*acquisizione sanante*" previsto dall'art. 42-bis "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., costituisce, viste le circostanze rappresentate in narrativa, l'unica soluzione idonea ad acquisire le aree su cui si è prodotta l'occupazione;
3. **di formulare** atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda all'acquisizione sanante al patrimonio comunale, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, delle aree occupate, con il riconoscimento di un indennizzo ai proprietari per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ai sensi del citato art. 42-bis, da determinarsi per il periodo di occupazione *sine titulo*;
4. **di dare atto** che le aree occupate sono censite nel catasto del Comune di Squillace al foglio 31 particelle 24 e 25 (ex particelle 13 e 18) ed al foglio 31 particella 39;
5. **di nominare** responsabile del Procedimento, l'arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune, per porre in essere i provvedimenti di competenza e, quindi, avviare e concludere il procedimento per l'acquisizione sanante in parola;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune.

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

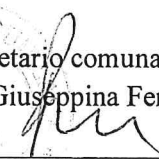
Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

